性別平權與生活法律

王俊怡律師
115.10.15

複習一下～

繼承人對於被繼承人有重大侮辱情事，**經被繼承人表示不得為繼承者**，喪失繼承權。

請問此敘述是否正確？

Ans：YES

繼承人湮滅被繼承人遺囑，但嗣後經**其他繼承人**發現並宥恕之，其繼承權不喪失。

請問此敘述是否正確？

Ans：NO

第 1145 條　1　有左列各款情事之一者，喪失其繼承權：

一、故意致被繼承人或應繼承人於死或雖未致死因而受刑之宣告者。

二、以詐欺或脅迫使被繼承人為關於繼承之遺囑，或使其撤回或變更之者。

三、以詐欺或脅迫妨害被繼承人為關於繼承之遺囑，或妨害其撤回或變更之者。

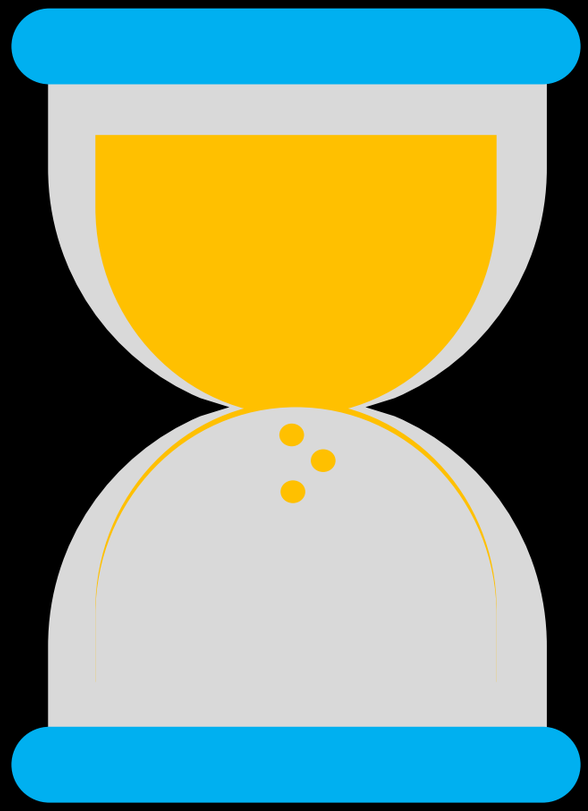
四、偽造、變造、隱匿或湮滅被繼承人關於繼承之遺囑者。

五、對於被繼承人有重大之虐待或侮辱情事，經被繼承人表示其不得繼承者。

2　前項第二款至第四款之規定，如經被繼承人宥恕者，其繼承權不喪失。

甲中年喪妻，有子女丙、丁、戊三人。丙曾向甲借款60萬元，於甲死亡前，尚未償還。

甲死亡時，留下遺產120萬元。請問遺產分割時，丙可分得?



A）0元

B）30萬元

C）40萬元

答對加**2,000**分

Ans：A

1.先計算甲之**應繼遺產**：

120萬元+60萬元=180萬元。

2.各繼承人**應繼分價額**：

乙、丙、丁共同繼承，應繼分各為1/3，即60萬元。

3.由**應繼分價額**扣除**債務**後所得之餘額：

60萬元-60萬元=0。

甲、乙為夫妻，有子女丙、丁。丙曾向甲借款60萬元，於甲死亡前，尚未償還。

甲死亡時，留下遺產90萬元。請問遺產分割時，原則上丙?

舉手搶答

A）可分得30萬元

B）可分得50萬元

C）不可再分得遺產，且須返還10萬元

D）不可再分得遺產，且須返還60萬元

答對加**2,000**分

Ans：C

1.先計算甲之**應繼遺產**：

90萬元+60萬元=150萬元。

2.各繼承人**應繼分價額**：

乙、丙、丁共同繼承，應繼分各為1/3，即50萬元。

3.由**應繼分價額**扣除**債務**後所得之餘額：

50萬元-60萬元= -10萬元。

舉手搶答

右列事項均為被繼承人生前對繼承人所為之贈與，請問何者**不屬於**特種贈與與歸扣之範圍？

A）結婚宴客之費用

B）因離鄉工作而在外購屋之頭期款

C）經營小吃店之擺設

D）出國留學費用

Ans：D

舉手搶答

下列有關生前特種贈與歸扣的敘述，何者**錯誤**？

A）生前特種贈與價額，以繼承開始時之價值計算。

B）被繼承人於生前特種與時，有反對之意思表示者，受贈與之繼承人無須負歸扣之義務。

C）我國民法關於應歸扣之贈與是列舉之規定。

Ans：A

甲、乙為夫妻，有子女丙、丁、戊、己。嗣甲因病死亡，遺有財產330萬元。

甲生前因乙營業贈與30萬元，因丙分居贈與120萬元，因丁結婚贈與100萬元，因戊出國留學贈與80萬元，己欠甲借款20 萬 元未還。請問乙、丙、丁、戊、己的實際繼承額?

A)乙、丙、丁、戊、己實際繼承額各為120萬元

B)乙、丙、丁、戊、己實際繼承額各為136萬元

C)乙、丙、丁、戊、己實際繼承額依序為90萬元、0元、20萬元、120萬元、100萬元

D)乙、丙、丁、戊、己實際繼承額依序為106萬元、16萬元、36萬元、56萬元、116萬元

Ans：C

1.先計算甲之**應繼遺產**：

330萬元+30萬元+120萬元+100萬元+20萬元=600萬元。

2.各繼承人**應繼分價額**：

乙、丙、丁、戊、己共同繼承，應繼分各為1/5，即120萬元。

民法§1144①、§1141

3.實際可分得數額：

乙：120萬元-30萬元=90萬元。

丙：120萬元-120萬元=0。

丁：120萬元-100萬元=20萬元。

戊：120萬元。

己：120萬元-20萬元= 100萬元。

舉手搶答

右列何者**並非**遺產分割之方法？

A）遺囑指定分割

B）共同繼承人協議分割

C）親屬會議決議分割

D）訴請法院裁判分割

Ans：C

3.繼承之態樣

概括繼承有限責任

第 1148 條　1　繼承人自繼承開始時，除本法另有規定外，承受被繼承人財產上之一切權利、義務。但權利、義務專屬於被繼承人本身者，不在此限。

2　繼承人對於被繼承人之債務，以因繼承所得遺產為限，負清償責任。

第 1148-1 條　1　繼承人在繼承開始前二年內，從被繼承人受有財產之贈與者，該財產視為其所得遺產。

2　前項財產如已移轉或滅失，其價額，依贈與時之價值計算。

概括繼承有限責任

- 立法背景說明
- 意義
  - **概括繼承**（民法§1148Ⅰ）
  - **有限責任**（民法§1148Ⅱ）
  - **所得遺產之範圍**（民法§1148-1）
- **立法理由說明**

概括繼承有限責任

- §1148-1Ⅰ→僅在規範繼承人對外債務清償責任的範圍。
- 例如：甲有A、B二子，甲對乙負有債務600萬元，甲本有600萬元之財產足以償還對乙之債務，但甲於死亡前二年內，將其價值400萬元之房屋贈與A並移轉所有權，導致甲死亡時其遺產僅剩200萬元。

甲有子女乙、丙。甲生前曾贈與丙100萬元，1年後甲死亡。乙、丙均未依法拋棄繼承。

甲除生前對丁有100萬元債務，並無其他財產，則乙、丙對甲的債務應負的清償責任為何?

舉牌回答

A）僅乙負擔100萬元債務

B）僅丙負擔100萬元債務

C）乙、丙須連帶負擔100萬元債務

D）乙、丙無須負擔100萬元債務

答對加2,000分

Ans：C

甲死亡前1年贈與繼承人丙100萬元

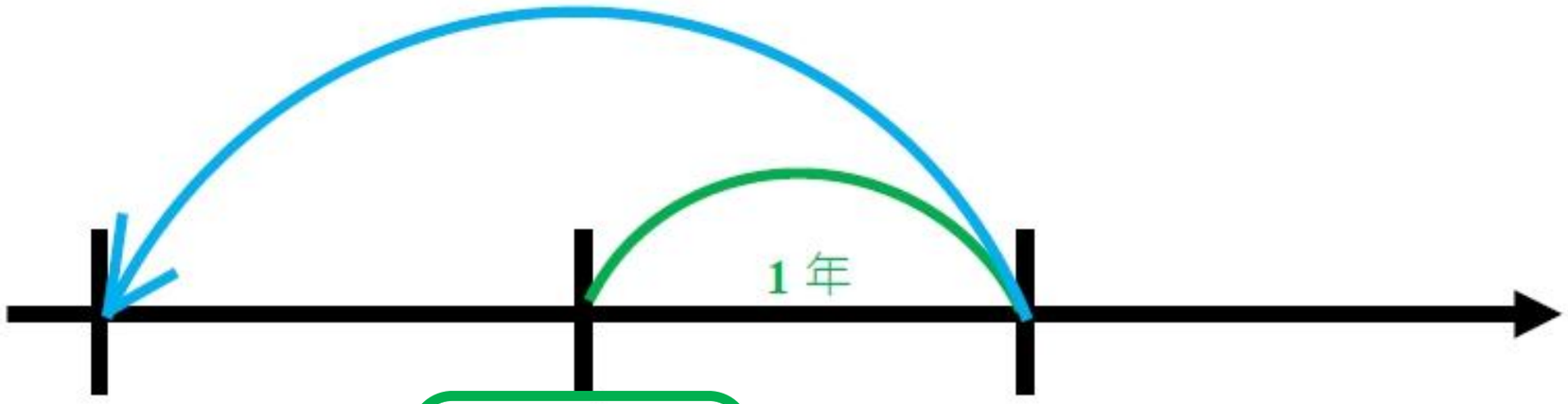
第 1148-1 條　1　繼承人在繼承開始前二年內，從被繼承人受有財產之贈與者，該財產視為其所得遺產。

2　前項財產如已移轉或滅失，其價額，依贈與時之價值計算。

第 1153 條　1　繼承人對於被繼承人之債務，以因繼承所得遺產為限，負連帶責任。

2　繼承人相互間對於被繼承人之債務，除法律另有規定或另有約定外，按其應繼分比例負擔之。

繼承開始前 2 年內



甲贈與丙

100 萬元

民§1148-1 I
→視為所得遺產

甲死亡

- 對丁負有 **100** 萬元債務
- 無其他財產

甲死亡時，留有財產80萬元，另欠丁銀行120萬元債務尚未清償。甲之繼承人為子乙、丙。甲死亡前一年，曾贈與乙20萬元。乙、丙均未依法拋棄繼承。若丁向乙請求清償債務全額，乙提出有限責任的抗辯，則乙應清償的金額?

舉牌回答

A）40萬元

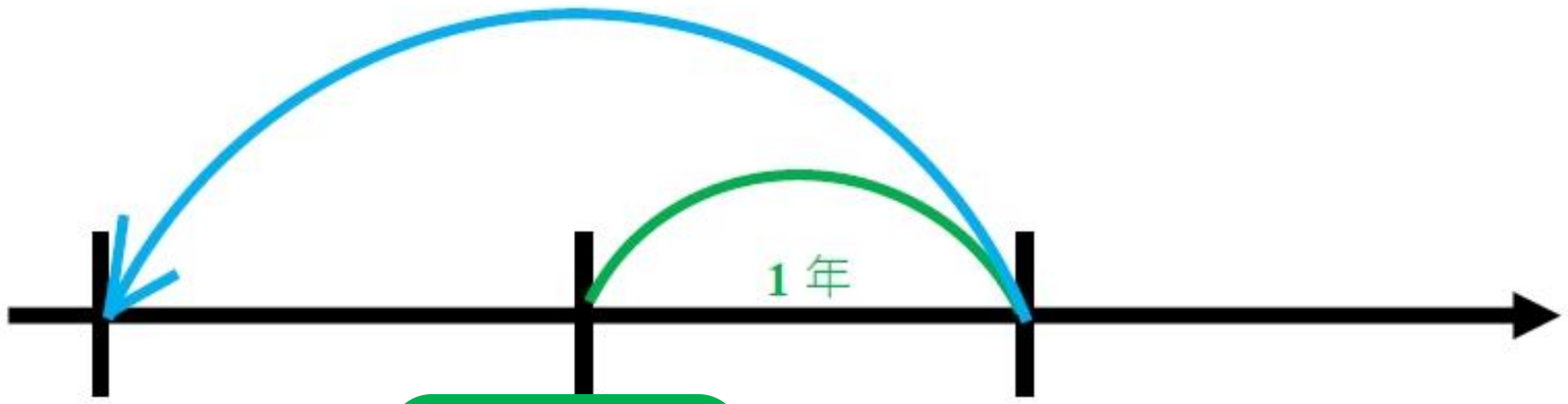
B）60萬元

C）80萬元

D）100萬元

Ans：D

繼承開始前 2 年內



甲贈與乙

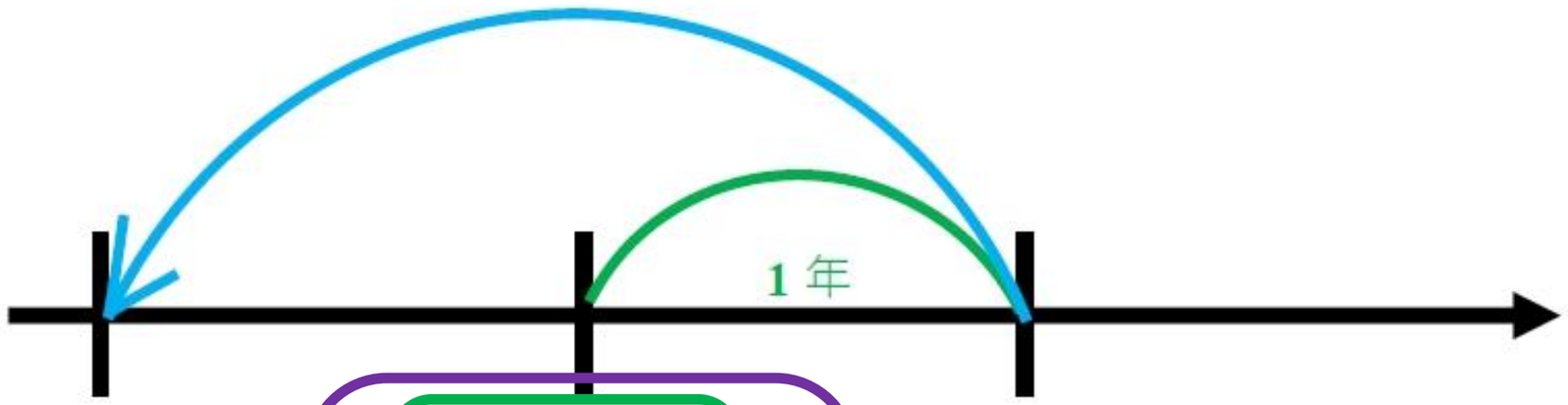
20 萬元

民§1148-1 I
視為所得遺產

甲死亡

- 對丁負有 **120** 萬元債務
- 留有 **80** 萬元

繼承開始前 2 年內



甲贈與乙

20 萬元

民§1148-1 I
視為所得遺產

甲死亡

- 對丁負有 **120** 萬元債務
- 留有 **80** 萬元

民§1148II
有限責任

繼承人在繼承開始前幾年內，從被繼承人受有財產之贈與者，該財產視為其所得遺產？

舉牌回答

A）一年

B）二年

C）五年

D）十年

Ans：B

繼承人提出遺產清冊

- 開具遺產清冊陳報法院（民法§1156）
- 報明債權的公示催告（民法§1157、家事事件法§130Ⅴ）
  - 期間：**六個月以上**
  - 對象：**被繼承人之債權人**
  - **此期間內不得清償**（民法§1158）

第 1156 條

1 繼承人於知悉其得繼承之時起三個月內開具遺產清冊陳報法院。

2 前項三個月期間，法院因繼承人之聲請，認為必要時，得延展之。

3 繼承人有數人時，其中一人已依第一項開具遺產清冊陳報法院者，其他繼承人視為已陳報。

第 1156-1 條

1 債權人得向法院聲請命繼承人於三個月內提出遺產清冊。

2 法院於知悉債權人以訴訟程序或非訟程序向繼承人請求清償繼承債務時，得依職權命繼承人於三個月內提出遺產清冊。

3 前條第二項及第三項規定，於第一項及第二項情形，準用之。

第 1157 條　1 繼承人依前二條規定陳報法院時，法院應依公示催告程序公告，命被繼承人之債權人於一定期限內報明其債權。

2 前項一定期限，不得在三個月以下。

第 1158 條　繼承人在前條所定之一定期限內，不得對於被繼承人之任何債權人償還債務。

第 130 條　1 法院公示催告被繼承人之債權人報明債權時，應記載下列各款事項：

一、為陳報之繼承人。

二、報明權利之期間及在期間內應為報明之催告。

三、因不報明權利而生之失權效果。

四、法院。

2 前項情形應通知其他繼承人。

3 第一項公示催告應公告之。

4 前項公告應揭示於法院公告處、資訊網路及其他適當處所；法院認為必要時，並得命登載於公報或新聞紙，或用其他方法公告之。

5 第一項報明期間，自前項揭示之日起，應有六個月以上。

繼承人提出遺產清冊

- 清償債務、交付遺贈之順序（民法§1159、§1160）
  - 1、有優先權之債權
  - 2、普通債權
  - 3、交付遺贈
  - 4、未報明且為繼承人所不知之債權（民法§1162）

第 1159 條

1 在第一千一百五十七條所定之一定期限屆滿後，繼承人對於在該一定期限內報明之債權及繼承人所已知之債權，均應按其數額，比例計算，以遺產分別償還。但不得害及有優先權人之利益。

2 繼承人對於繼承開始時未屆清償期之債權，亦應依第一項規定予以清償。

3 前項未屆清償期之債權，於繼承開始時，視為已到期。其無利息者，其債權額應扣除自第一千一百五十七條所定之一定期限屆滿時起至到期時止之法定利息。

第 1160 條

繼承人非依前條規定償還債務後，不得對受遺贈人交付遺贈。

第 1161 條

1 繼承人違反第一千一百五十八條至第一千一百六十條之規定，致被繼承人之債權人受有損害者，應負賠償之責。

2 前項受有損害之人，對於不當受領之債權人或受遺贈人，得請求返還其不當受領之數額。

3 繼承人對於不當受領之債權人或受遺贈人，不得請求返還其不當受領之數額。

第 1162 條

被繼承人之債權人，不於第一千一百五十七條所定之一定期限內報明其債權，而又為繼承人所不知者，僅得就賸餘遺產，行使其權利。

家事　聲請　狀（陳報遺產清冊）

聲請人即共同繼承人 [redacted]

送達代收人 [redacted]

電話：[redacted]

為陳報遺產清冊事：

壹、聲請人為被繼承人[redacted]（最後住所：台南市[redacted]號）之共同繼承人，被繼承人於民國[redacted]年[redacted]月[redacted]日死亡【聲證一】，謹依民法第 1156 條規定，於知悉得繼承之時起三個月內開具遺產清冊陳報法院。請貴院依法為公示催告之公告，俾便釐清所繼承之法律關係。

貳、繼承人之姓名、性別、出生年月日等資料，臚列如繼承系統表所載。【聲證二、附件一】。

參、被繼承人之財產狀況如遺產清冊所列【聲證三】。

謹　　狀

台灣台南地方法院家事法庭　公鑒

臺灣臺南地方法院民事裁定

110年度司繼字第[redacted]號

聲　請　人　[redacted]　住[redacted]

送達代收人　[redacted]

住[redacted]

上列聲請人陳報遺產清冊事件，本院裁定如下：

上列聲請人因被繼承人[redacted]（男，民國[redacted]年[redacted]月[redacted]日生，身分證統一編號：[redacted]號，生前最後住所：臺南市[redacted]號）於民國110年[redacted]月[redacted]日死亡，開具遺產清冊呈報本院，本院依法為公示催告。凡被繼承人之債權人應於本公示催告揭示之日起六個月內向繼承人報明其債權，如不為報明，又為繼承人所不知者，僅得就賸餘遺產行使其權利，特此裁定。

中　　華　　民　　國　　110　　年　　10　　月　　7　　日

家事法庭　司法事務官　[redacted]

以上正本係照原本作成。

如對本裁定抗告，須於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀，並應繳納抗告費新臺幣1,000元。

中　　華　　民　　國　　110　　年　　10　　月　　7　　日

書　記　官　[redacted]　書記官

概括繼承無限責任

- **法定無限責任的情形**（民法§1163）

繼承人中有下列各款情事之一者，不得主張第一千一百四十八條第二項所定之利益：

一、**隱匿遺產**情節重大。

二、**在遺產清冊為虛偽之記載**情節重大。

三、**意圖詐害被繼承人之債權人之權利**而為遺產之處分。

拋棄繼承

第 1174 條

1 繼承人得拋棄其繼承權。

2 前項拋棄，應於知悉其得繼承之時起三個月內，以書面向法院為之。

3 拋棄繼承後，應以書面通知因其拋棄而應為繼承之人。但不能通知者，不在此限。

第 1175 條

繼承之拋棄，溯及於繼承開始時發生效力。

效力規定

非效力規定

第 1176 條

1 第一千一百三十八條所定第一順序之繼承人中有拋棄繼承權者，其應繼分歸屬於其他同為繼承之人。

2 第二順序至第四順序之繼承人中，有拋棄繼承權者，其應繼分歸屬於其他同一順序之繼承人。

3 與配偶同為繼承之同一順序繼承人均拋棄繼承權，而無後順序之繼承人時，其應繼分歸屬於配偶。

4 配偶拋棄繼承權者，其應繼分歸屬於與其同為繼承之人。

5 第一順序之繼承人，其親等近者均拋棄繼承權時，由次親等之直系血親卑親屬繼承。

6 先順序繼承人均拋棄其繼承權時，由次順序之繼承人繼承。其次順序繼承人有無不明或第四順序之繼承人均拋棄其繼承權者，準用關於無人承認繼承之規定。

7 因他人拋棄繼承而應為繼承之人，為拋棄繼承時，應於知悉其得繼承之日起三個月內為之。

拋棄繼承

- 要件
  - 繼承開始「後」為之。
  - 須繼承人始得為之。
  - 知悉得繼承之時起3個月內為之。
  - 書面向法院為之。

拋棄繼承通知

郵　局　存　證　信　函　用　紙

副本 正本

郵　局

存證信函第　　號

（寄件人如為機關、團體、學校、公司、商號請加蓋單位圖章及法定代理人簽名或蓋章）
印

一、寄件人　姓　　名：
　　詳細地址：
二、收件人　姓　　名：
　　詳細地址：
三、收件人　姓　　名：
　　詳細地址：
四、收件人　姓　　名：
　　詳細地址：

格 行	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
一	敬	啟	者	：																
二			被	繼	承	人	[redacted]				於	民	國	111	年	[redacted]	月	[redacted]	日	
三	死	亡	，	繼	承	人	之	一	即	本	人	[redacted]			爰	本	於	自	由	意
四	思	，	依	據	民	法	第	1174	條	規	定	拋	棄	繼	承	權	，	並	通	
五	知	台	端	關	於	[redacted]					之	遺	產	由	台	端	繼	承	，	特	此
六	通	知	。																	

家事聲請狀（聲明拋棄繼承准予備查）

聲　請　人
即拋棄繼承人　　國民身分證統一編號：

電話：

聲　請　人
即拋棄繼承人　　國民身分證統一編號：

電話：

為聲明拋棄繼承權請准予備查事：

壹、聲請人　　為被繼承人　　（出生年月日：民國　年　月　日、國民身分證統一編號：　　、最後住所地地址：高雄市　　號）之合法繼承人，被繼承人於民國 111 年　月　日死亡，聲請人二人自願拋棄繼承權，除分別通知其他繼承人外，依法檢陳被繼承人除戶戶籍謄本、聲請人戶籍謄本、繼承系統表、繼承權拋棄通知書等如附件，具狀聲明拋棄繼承權，請准予備查。

貳、為此，狀請　鈞院鑒核。

謹　　狀

臺灣高雄少年及家事法院　　公鑒

被繼承人生前戶籍地的法院

法規名稱：家事事件法 EN

第 127 條　1　下列繼承事件，專屬繼承開始時被繼承人住所地法院管轄：

一、關於遺產清冊陳報事件。

二、關於債權人聲請命繼承人提出遺產清冊事件。

三、關於拋棄繼承事件。

四、關於無人承認之繼承事件。

五、關於保存遺產事件。

六、關於指定或另行指定遺囑執行人事件。

七、關於其他繼承事件。

2　保存遺產事件，亦得由遺產所在地法院管轄。

3　第五十二條第四項之規定，於第一項事件準用之。

4　第一項及第二項事件有理由時，程序費用由遺產負擔。

【證物名稱及件數】

附件 1：被繼承人[redacted]之除戶謄本正本乙份。

附件 2：拋棄繼承人[redacted]之戶籍謄本、印鑑證明正本各乙份。

附件 3：拋棄繼承人[redacted]之戶籍謄本、印鑑證明正本各乙份。

附件 4：繼承人[redacted]、[redacted]之戶籍謄本正本各乙份。

附件 5：繼承系統表乙份。

附件 6：繼承人名冊乙份。

附件 7：拋棄繼承人[redacted]之繼承權拋棄通知存證信函、國內各類掛號郵件執據、中華郵政掛號郵件收件回執影本各乙份。

附件 8：拋棄繼承人[redacted]之繼承權拋棄通知存證信函、國內各類掛號郵件執據、中華郵政掛號郵件收件回執影本各乙份。

中　華　民　國　　年　　月　　日

繼承系統表

被繼承人：[redacted]

出生日：民國 [redacted] 日

死亡日：民國 106 年 [redacted] 日

配偶：[redacted] (歿)

出生日：民國 [redacted] 日

死亡日：民國 95 年 [redacted] 日

繼承情形：死亡

子女

長男：[redacted]

出生日：民國 [redacted] 日

繼承情形：繼承

長女：[redacted]

出生日：民國 [redacted] 日

繼承情形：繼承

次男：[redacted]（先於被繼承人而歿）

出生日：民國 [redacted] 日

死亡日：民國 95 年 [redacted] 日

繼承情形：被代位繼承

子女

長女：[redacted]

出生日：民國 [redacted] 日

繼承情形：代位繼承

長子：[redacted]

出生日：民國 [redacted] 日

繼承情形：代位繼承

次女：[redacted]

出生日：民國 [redacted] 日

繼承情形：繼承

舉牌回答

繼承人拋棄其繼承權應以書面向何者為意思表示，始生效力？

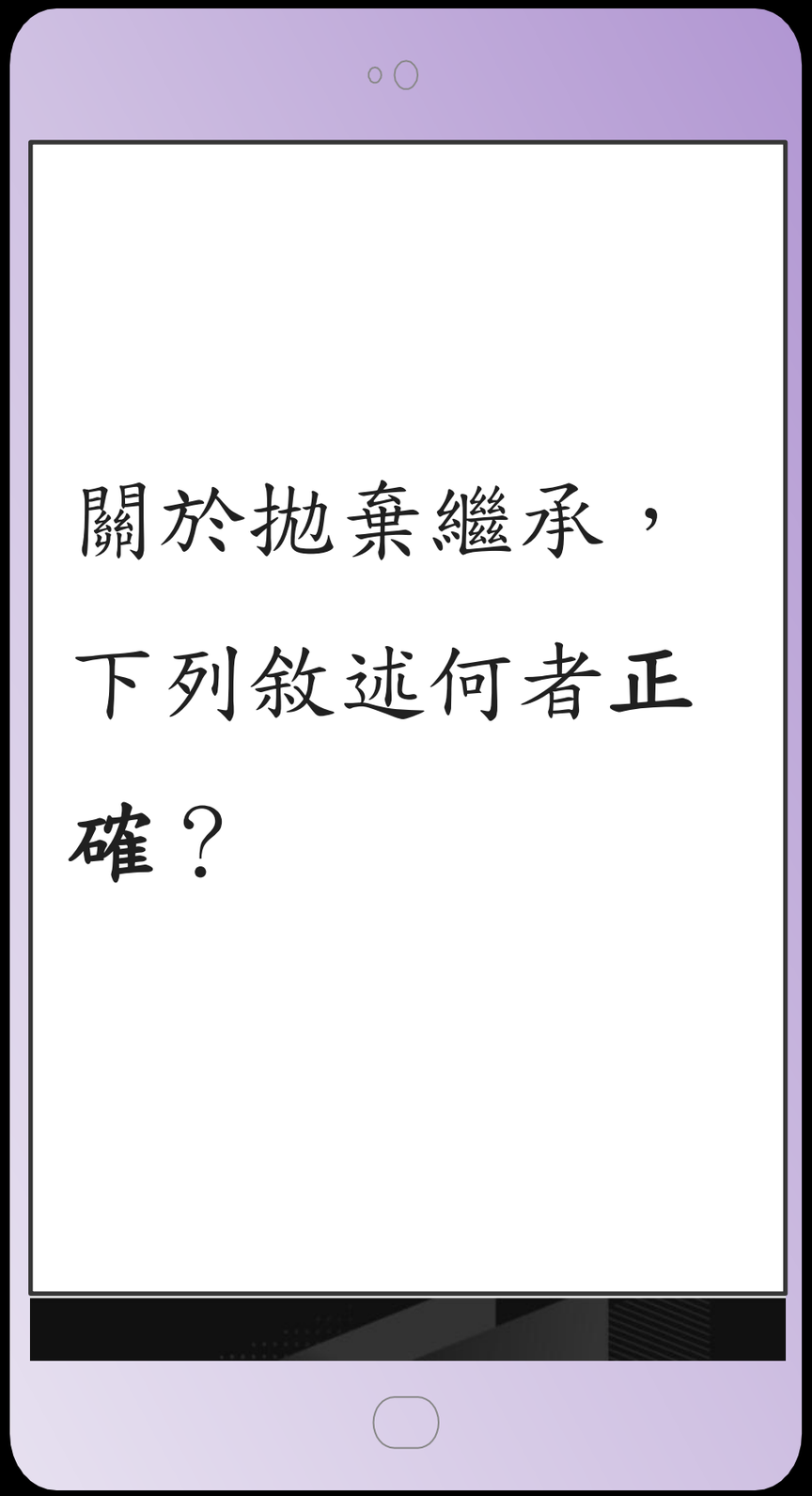
A）被繼承人之債權人

B）其他繼承人

C）親屬會議

D）法院

Ans：D



舉牌回答

A）得於繼承開始前為之

B）得為一部拋棄

C）不得附條件或期限

Ans：C

- 「繼承權之拋棄，係指繼承開始後，繼承人依法定方式於法定期間內否認自己開始繼承效力之意思表示。從而，**繼承開始前預為繼承權之拋棄**、法定期間過後所為繼承權之拋棄，暨非書面之拋棄繼承意思表示，均**不能認為有效**。」最高法院89年度台上字第595號民事判決參照。

➢ 「繼承之拋棄，係就被繼承人**全部**遺產，**為拋棄繼承權之表示**，不得專就被繼承人之某**一特定債權為繼承之拋棄。**」最高法院67年度台上字第3788號民事判決參照。



遺囑

1.通則

遺囑通則

- 意義
  - 依法定方式為之
  - 無相對人之單獨行為
  - 於遺囑人死後發生效力

遺囑通則

- 特殊性
  - ◆要式性（民法§1189）→確保遺囑人之真意
  - ◆可變動性
  - ◆一身專屬性

遺囑通則

➢ 遺囑能力

1.未滿七歲之未成年人

2.受監護宣告之人

第 1186 條　1　無行為能力人，不得為遺囑。

2　限制行為能力人，無須經法定代理人之允許，得為遺囑。但未滿十六歲者，不得為遺囑。

- **滿16歲**且**未受監護宣告**之人
- Q：受監護人縱然回復常態？
- 決定遺囑能力的時期：作成遺囑時

依民法規定，得為遺囑之年齡是幾歲？

舉牌回答

A）20歲

B）18歲

C）16歲

Ans：C

30歲的甲受監護宣告後，所為之遺囑，其效力為何？

舉牌回答

A）有效

B）得撤銷

C）無效

Ans：C

甲17歲，現為大一新鮮人。甲未得法定代理人之允許，自書遺囑一份，載明將所有財產留給學校作為獎學金。

請問該遺囑之效力為何?

舉牌回答

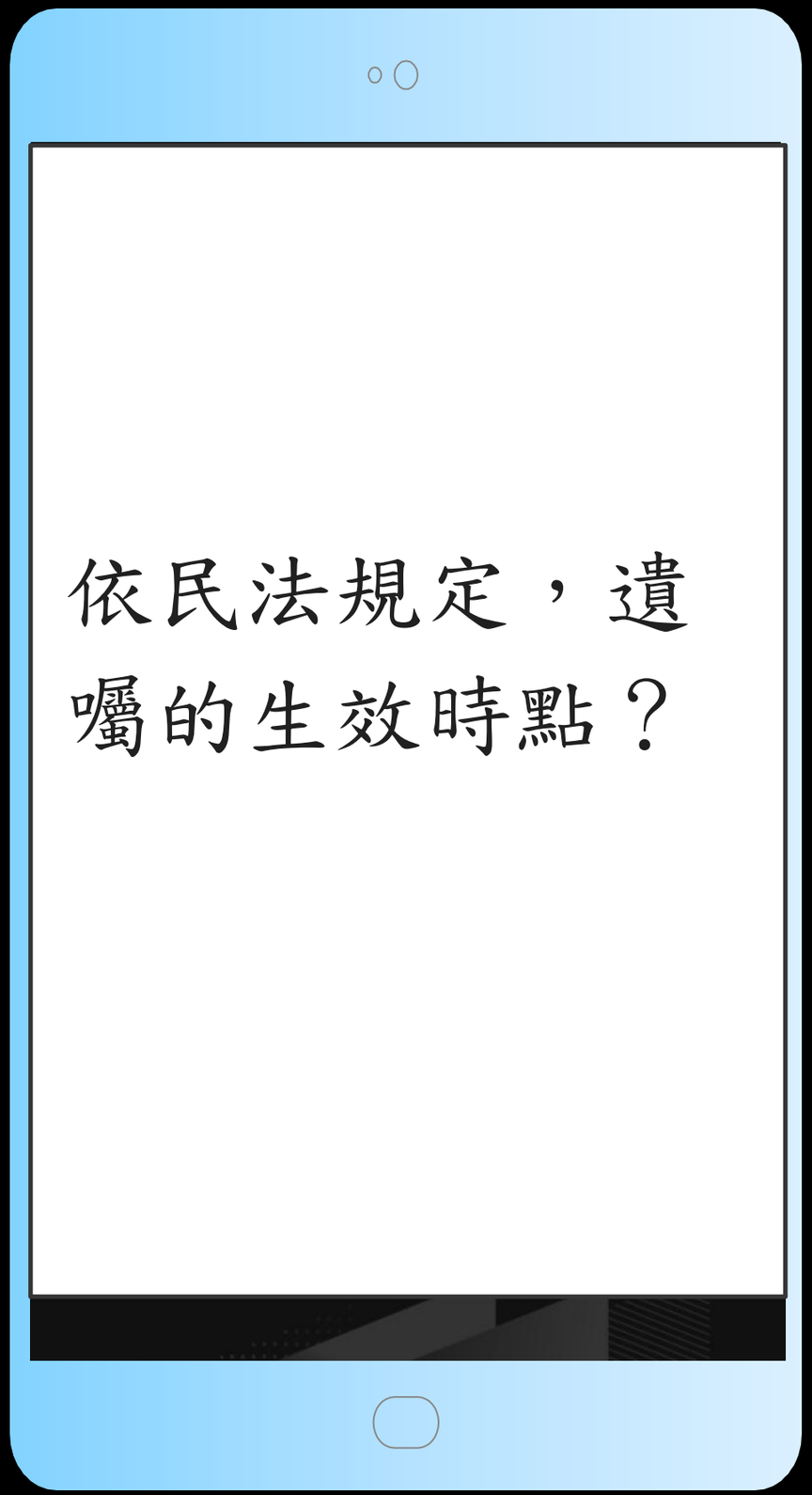
A）**無效**，因為內容違反特留分

B）**無效**，因未得法定代理人事前允許

C）**效力未定**，須經法定代理人事後承認

D）**有效**，無須法定代理人之允許

Ans：D



舉牌回答

A）遺囑人作成遺囑時

B）遺囑人死亡時

C）法院認可遺囑時

Ans：B
遺囑自**遺囑人死亡時**發生效力。（民法§ 1199）

答對加**2,000**分

2.遺囑之方式

遺囑之方式（民法§1189）

- **自書**遺囑（民法§1190）
- **公證**遺囑（民法§1191）
- **密封**遺囑（民法§1192）
- **代筆**遺囑（民法§1194）
- **口授**遺囑（民法§1195）

自書遺囑

第 1190 條　自書遺囑者，應自書遺囑全文，記明年、月、日，並親自簽名；如有增減、塗改，應註明增減、塗改之處所及字數，另行簽名。

- 要件
  - 自書遺囑全文。　Q：電腦打字？ NO
  - 記明年、月、日。
  - 親自簽名。　Q：簽別名、筆名、藝名？
    → 可得確定即可。

公證遺囑

第 1191 條

1 公證遺囑，應指定二人以上之見證人，在公證人前口述遺囑意旨，由公證人筆記、宣讀、講解，經遺囑人認可後，記明年、月、日，由公證人、見證人及遺囑人同行簽名，遺囑人不能簽名者，由公證人將其事由記明，使按指印代之。

2 前項所定公證人之職務，在無公證人之地，得由法院書記官行之，僑民在中華民國領事駐在地為遺囑時，得由領事行之。

- 要件
  - 指定二人以上之見證人。
  - 在公證人前口述遺囑意旨。Q：點頭、手勢？NO
  - 公證人筆記、宣讀、講解，經遺囑人認可。
  - 記明年、月、日，由公證人、見證人及遺囑人同行簽名。

密封遺囑

第 1192 條

1 密封遺囑，應於遺囑上簽名後，將其密封，於封縫處簽名，指定二人以上之見證人，向公證人提出，陳述其為自己之遺囑，如非本人自寫，並陳述繕寫人之姓名、住所，由公證人於封面記明該遺囑提出之年、月、日及遺囑人所為之陳述，與遺囑人及見證人同行簽名。

2 前條第二項之規定，於前項情形準用之。

第 1193 條

密封遺囑，不具備前條所定之方式，而具備第一千一百九十條所定自書遺囑之方式者，有自書遺囑之效力。

要件

- **遺囑人於遺囑上簽名。**
- **遺囑人將遺囑密封，於封縫處簽名。**

無效密封遺囑之轉換

密封遺囑

- 遺囑人指定二人以上之見證人，向公證人提出，陳述其為自己之遺囑，如非遺囑人自寫，並陳述繕寫人之姓名、住所。
- 公證人於遺囑封面記明該遺囑提出之年、月、日及遺囑人所為之陳述。
- 公證人、遺囑人及見證人同行簽名。

代筆遺囑

第 1194 條　代筆遺囑，由遺囑人指定三人以上之見證人，由遺囑人口述遺囑意旨，使見證人中之一人筆記、宣讀、講解，經遺囑人認可後，記明年、月、日及代筆人之姓名，由見證人全體及遺囑人同行簽名，遺囑人不能簽名者，應按指印代之。

要件

- 遺囑人指定三人以上之見證人。
- 遺囑人口述遺囑意旨。
- 見證人中之一人筆記、宣讀、講解。

Q：打字？

- 法務部法律字第10803501680號函示：

「民法代筆遺囑規定重在透過代筆見證人將遺囑人之遺囑意旨以文字予以表明，至公證遺囑所重者應為公證人對於遺囑法律關係專業，從而民法有關公證遺囑及代筆遺囑規定中所稱『筆記』，解釋上均可以電腦打字或自動化機器製作。」。

代筆遺囑

- 經遺囑人認可後，記明年、月、日及代筆人之姓名。
- 由見證人全體及遺囑人同行簽名，遺囑人不能簽名者，應**按指印**代之。

  Q：以印章代之？ NO

遺　　囑

立 遺 囑 人 [redacted] 民國 [redacted] 國民身分證統一編號：[redacted]

見　證　人 陳玫儒 女 民國 [redacted] 國民身分證統一編號：[redacted]

見　證　人 王俊怡 女 民國 [redacted] 國民身分證統一編號：[redacted]

見證人兼代筆人 [redacted] 民國 [redacted] 國民身分證統一編號：[redacted]

後附之遺囑意旨經立遺囑人指定三名見證人(陳玫儒、王俊怡、[redacted])在場，並由其在見證人面前口述意旨，見證人兼代筆人據其陳述筆記、宣讀、講解，經其認可後，與見證人同行簽名於後，依民法第 1194 條相關規定作成本遺囑書面。

本遺囑於中華民國一一一年[redacted]月[redacted]日在台南市[redacted]號作成。

遺囑意旨

立遺囑人[redacted]（民國[redacted]日生），今基於自由意志，指定陳玫儒、王俊怡、[redacted]（兼代筆人）在場見證，內容如下：

口授遺囑

第 1195 條　遺囑人因生命危急或其他特殊情形，不能依其他方式為遺囑者，得依左列方式之一為口授遺囑：

一、由遺囑人指定二人以上之見證人，並口授遺囑意旨，由見證人中之一人，將該遺囑意旨，據實作成筆記，並記明年、月、日，與其他見證人同行簽名。

二、由遺囑人指定二人以上之見證人，並口述遺囑意旨、遺囑人姓名及年、月、日，由見證人全體口述遺囑之為真正及見證人姓名，全部予以錄音，將錄音帶當場密封，並記明年、月、日，由見證人全體在封縫處同行簽名。

第 1196 條　口授遺囑，自遺囑人能依其他方式為遺囑之時起，經過三個月而失其效力。

第 1197 條　口授遺囑，應由見證人中之一人或利害關係人，於為遺囑人死亡後三個月內，提經親屬會議認定其真偽，對於親屬會議之認定如有異議，得聲請法院判定之。

➢ 前提要件

- 生命危急或其他特殊情形
- 不能依其他方式為遺囑

口授遺囑

- 方式
  - 筆記口授遺囑
  - 錄音口授遺囑
- 失效（民法§1196）
- 認定（民法§1197）

甲在醫院自書遺囑，但不及簽名即死亡，繼承人遂以甲的印章蓋之。請問該遺囑之效力為何？

舉牌回答

A）有效

B）得撤銷

C）無效

Ans：C

遺囑方式中，何種不需要遺囑見證人？

舉牌回答

A）密封遺囑

B）口授遺囑

C）公證遺囑

D）自書遺囑

Ans：D

遺囑方式中，何種不需要遺囑人本人簽名或按指印？

舉牌回答

A）密封遺囑

B）口授遺囑

C）公證遺囑

D）代筆遺囑

Ans：B

公證遺囑，應指定至少幾人以上之見證人？

舉牌回答

A）1人

B）2人

C）3人

Ans：B

舉牌回答

關於代筆遺囑，

代筆人須為見證

人中之一人？

Ans：Yes

立遺囑的步驟

- 1 、列出遺囑人的財產
- 2、決定財產如何分配
- 3、決定遺囑執行人
- 4、撰寫遺囑(須符合民法之規定)
- 5、將遺囑存放於適當位置

5.特留分

特留分

第 1223 條

繼承人之特留分，依左列各款之規定：

一、直系血親卑親屬之特留分，為其應繼分二分之一。

二、父母之特留分，為其應繼分二分之一。

三、配偶之特留分，為其應繼分二分之一。

立法院於115年7月28日三讀通過刪除

~~四、兄弟姊妹之特留分，為其應繼分三分之一。~~

五、祖父母之特留分，為其應繼分三分之一。

第 1224 條

特留分，由依第一千一百七十三條算定之應繼財產中，除去債務額算定之。

特留分

第 1223 條

115年8月17日修正公布第 1223 條條文，自公布六個月後施行。

繼承人之特留分，依下列各款之規定：

一、配偶之特留分，為其應繼分二分之一。

二、直系血親卑親屬之特留分，為其應繼分二分之一。

三、父母之特留分，為其應繼分二分之一。

四、祖父母之特留分，為其應繼分三分之一。

被繼承人生前所負的債務、繼承費用

第 1224 條

特留分，由依第一千一百七十三條算定之應繼財產中，除去債務額算定之。

特留分

- 為保護法定繼承人而對被繼承人之遺囑自由加以限制的制度。
- 有繼承權之人始享有。

→喪失繼承權人、拋棄繼承人無特留分權

特留分

- 特留分之比例（民法§1223）
  - 直系血親卑親屬、父母、配偶的特留分，為其應繼分1/2。
  - ~~兄弟姊妹~~ 祖父母的特留分，為其應繼分1/3。

父母的特留分，為其應繼分之多少？

舉牌回答

A）三分之二

B）二分之一

C）三分之一

D）四分之一

Ans：B

祖父母的特留分，為其應繼分之多少？

舉牌回答

A）三分之二

B）二分之一

C）三分之一

D）四分之一

Ans：C

甲死亡時，留下遺產480萬元。甲的繼承人有配偶乙、兄丙、妹丁。若甲以遺囑贈與男友戊180萬元，甲的配偶乙之特留分額為何?

舉牌回答

A）80萬元

B）100萬元

C）120萬元

D）160萬元

Ans：C

甲中年喪偶，有子女乙、丙二人，甲對丁負有債務20萬元，甲立有遺囑遺贈戊20萬元。甲死亡時留有財產100萬元，其喪葬費用40萬元，則丙之特留分為?

舉牌回答

A）5萬元

B）10萬元

C）15萬元

D）20萬元

Ans：B

6.扣減權

扣減權

- 應得特留分之人，**如因被繼承人所為之遺贈，致其應得之數不足者**，得按其不足之數由遺贈財產**扣減**之。受遺贈人有數人時，應按其所得遺贈價額比例扣減。（民法§1225）

「應得特留分之人，如因被繼承人之遺囑指定遺產分割方法，依遺囑內容實施結果，致其應得之額不足特留分時，特留分被侵害之繼承人，得類推適用民法第1225條規定，行使特留分扣減權，該扣減權性質上屬物權之形成權，民法就此雖未設有規定，惟特留分權利人行使扣減權，與正當繼承人行使繼承回復請求權之法律效果相類似，可類推適用民法第1146條第2項規定，以知悉特留分權被侵害時起，起算行使扣減權之2年除斥期間。」最高法院113年度台上字第1403號民事判決參照。